

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 557/2532
ธนาคาร สย
หจก. เอเชียประดับยน

าม จำกัด.
ต์ กับพวก.

หนี้ของจำเลยเป็นหนี้ตาม ตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่ง ถึง กำหนดใช้เงินเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ นับแต่วันที่ตั้งในตั๋ว เป็นหนี้ที่มีกำหนดเวลาแน่นอนตาม วันแห่งปฏิทิน คือในวันที่ครบกำหนดในตั๋วสัญญาใช้เงิน เมื่อครบกำหนดแล้วจำเลยไม่ชำระหนี้ตาม ตั๋วเงินดังกล่าว จึงตกเป็นผู้ผิดนัดทันทีโดย ไม่ต้องบอกกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๔ วรรคสอง และต้อง รับผิดชอบดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตาม ตั๋วสัญญาใช้เงิน

เมื่อลูกหนี้ผิดนัดเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้ ทันทีโดย มิต้องบอกกล่าว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖

สัญญาค้ำประกันมีใจความว่า ผู้ค้ำประกันยอมรับค้ำประกันในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และหากมีความเสียหายแก่โจทก์อย่างไรผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ ๑๕ ซึ่ง ความหมายว่า ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบในเงินต้นในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แทนลูกหนี้พร้อมทั้งดอกเบี้ย เมื่อลูกหนี้ต้อง รับผิดชอบดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตาม ตั๋วสัญญาใช้เงิน ผู้ค้ำประกันก็ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่เดียวกันด้วย.

สัญญาฉบับนี้มีใจความว่า ผู้ค้าประกันยอมรับค่าประกันในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และหากมีความเสียหายแก่โจทก์อย่างไรผู้ค้าประกันยอมรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ ๑๕ ซึ่ง ความหมายว่า ผู้ค้าประกันยอมรับผิดในเงินต้นในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แทนลูกหนี้พร้อมทั้งดอกเบี้ย เมื่อลูกหนี้ต้อง รับผิดในดอกเบี้ยตั้งแต่ วันครบกำหนดตาม ตัวสัญญาใช้เงิน ผู้ค้าประกันก็ต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยตั้งแต่ วันเดียวกันด้วย.

(นิเวศน์ คำผอง-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ